

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/25/6149

הצעת חוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמה) (תיקון – הוראות לעניין התיישנות), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 4א 1. בחוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמה), התשפ"ד–2024,¹ אחרי סעיף 4 יבוא:

4א. (א) על אף האמור בסעיף 4, נעשה מעשה טרור ערב תחילתו של חוק זה, חזקה היא שמתגמל הטרור לא גילה בודעין כי תגמל את מבצע מעשה הטרור ואת פרטי התגמול, עבור מעשה טרור שבגינו הוגשה התביעה, ותחול על תביעה כנגד מתגמל הטרור הוראות סעיף 7 לחוק ההתיישנות, התשי"ח–1958²; לעניין זה לא יראו פרסום מדיניות כללית לתגמול מעשה טרור כגילוי בודעין כאמור.

(ב) חזקה כאמור בסעיף קטן (א) ניתנת לסתירה, אם יוכיח מתגמל מעשה העבירה שהוא גילה בודעין ובפומבי ובשפה העברית, ובאופן מפורש וברור, כי תגמל את מבצע מעשה הטרור שבגינו הוגשה התביעה ואת כלל פרטי התגמול שניתנו בגין ביצוע מעשה הטרור, בתוך שנה מיום ביצוע מעשה הטרור."

דברי הסבר

חוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמה), התשפ"ד–2024 (להלן – חוק לפיצוי קורבנות טרור), נועד להסדיר את סוגיית קבלת פיצויים לדוגמה לקורבנות טרור, ביו השאר, ממי שתגמל את מעשה

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 594.
² ס"ח התשי"ח, עמ' 112.

הטרור, ובכלל זה הרשות הפלסטינית, ובכך להביע מסר ערכי וברור של גינוי הטרור ועמידה לצד קורבנותיו.

בשנים האחרונות נחשף הציבור הישראלי לקיומה של מדיניות שיטתית מצד הרשות הפלסטינית ושלוחותיה, שבמסגרתה מוענקים תגמולים מסוגים שונים למבצעי מעשי טרור או לבני משפחותיהם, בהתאם לחומרת מעשה הטרור ומשך המאסר שנגזר על מבצע הטרור. תגמולים אלו, אשר כונו בפסיקה ובציבור הרחב תגמול בעבור פעילות טרור, מהווים תמריץ מתמשך לביצוע מעשי טרור ומספקים תגמול כספי למבצעי מעשי הטרור או לבני משפחותיהם. לצד זאת, ברוב המקרים לא נחשפו בפומבי פרטי התגמול הספציפיים שניתנו לכל מבצע מעשה טרור.

הצעת חוק זו מבקשת להתמודד עם מציאות זו, ולתקן עיוות מתמשך שנוצר לנוכח קיומה של הסתרה שיטתית של פרטי התגמולים הניתנים עבור מעשה טרור נקודתי. כך למשל, במקרים רבים, אף אם המדיניות הכללית של מתגמל הטרור הייתה ידועה, היא לא הספיקה דיה כדי להוכיח את הקשר בין מעשה הטרור לבין התגמול שניתן עבורו ועל התביעה חלה התיישנות.

לפיכך, מוצע לקבוע כי על תביעה מכוח חוק לפיצוי קורבנות טרור, בגין מעשה טרור שנעשה ערב חקיקת החוק, תחול חזקה לפיה מתגמל הטרור לא גילה ביודעין את העובדה המהווה את עילת התובענה כי הוא תגמל את מבצע מעשה הטרור או את בני משפחתו. משמעות החזקה היא שמרוץ תקופת ההתיישנות בתביעה זו יושעה, החל מהתקופה בה הטעה מתגמל הטרור כאמור. עם זאת, מוצעת האפשרות לסתור חזקה זו במידה ומתגמל הטרור, ובכלל זה הרשות הפלסטינית, יוכיח כי מסר בפומבי ובשפה העברית, ובאופן מפורש וברור, את פרטי התגמול שניתן למבצע הטרור עבור מעשה הטרור שבגיניו הוגשה התביעה, וזאת בתוך שנה ממועד ביצוע מעשה הטרור.

תיקון זה נועד להשיב את הגישה לצדק לקורבנות הטרור ולבני משפחותיהם, ולהבטיח שהסתרה שיטתית מצד גופים המעודדים טרור לא תזכה להגנה בדין הישראלי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)